

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 01/10/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Transformación de secano a regadío de 17,36 ha en polígono 3 parcelas 313, 402, 408 y 418 expediente CHJ (2018CP0256)-UGH AA0027 (S478/2026/AB/00084), situado en el término municipal de Alborea (Albacete). [2026/7196]

La Ley 2/2020, de 7 de febrero de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, en su artículo 6.2 concreta los proyectos que deben ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.

En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el anexo II de la Ley 2/2020, dentro del Grupo 1 "Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería", apartado c: "Proyectos de transformación a regadío o de avenamiento de terrenos cuando afecten a una superficie superior a 10 has.

El promotor del proyecto es Jesús Carrión Íñiguez y el órgano sustantivo es la Confederación Hidrográfica del Júcar, tramitándose la concesión de aguas subterráneas bajo referencia 5077/2018 (2018CP0256), UGH AA0027, teniendo el expediente de evaluación ambiental en esta delegación provincial el número S478/2026/AB/00084.

Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.

1.- Antecedentes.

Según el documento ambiental, se encuentra en trámite de regularización el aprovechamiento conforme a las condiciones de regularización de transformación en regadío de 17,03 has en la finca "El Conjuro" del t.m. de Alborea, por la Confederación Hidrográfica del Júcar para este tipo de expedientes (ref. 5077/2018 – 2018CP0256, UGH AA0027).

1.1.- Descripción.

El objeto del proyecto es una nueva transformación de secano a regadío y la ejecución de una toma de aguas subterráneas en el paraje "Conjuro", en las parcelas 313, 402, 408 y 418 del polígono 3 del término municipal de Alborea (Albacete). Coordenadas del centro geográfico del aprovechamiento: X = 639.737, Y = 4.351.282, Z = 727 msnm. El suelo tiene clasificación rústica de uso agrícola, situándose las parcelas a 2,5 km del núcleo urbano de Alborea y a 700 m de la carretera N-322 (Alborea-Villatoya), con acceso por el Camino de la Cruz del Conjuro.

Según el documento ambiental, la superficie total en trámite de regularización y pendiente de instalar riego por goteo es de 17,36 ha, se localiza en los siguientes recintos:

Provincia	Municipio	Polígono	Parcela	Recinto	Superficie Riego (ha)
Albacete	Alborea	3	313	1	1,54
Albacete	Alborea	3	313	3	1,36
Albacete	Alborea	3	313	6	0,07
Albacete	Alborea	3	313	29	0,25
Albacete	Alborea	3	313	30	12,28
Albacete	Alborea	3	313	33	0,21
Albacete	Alborea	3	402	2	0,68
Albacete	Alborea	3	408	1	0,50
Albacete	Alborea	3	418	2	0,47
Superficie a transformar en regadío					17,36

1.1.1.-Sistema de riego en el aprovechamiento.

El sistema de riego será por goteo, con laterales cada 6 m en las líneas de plantación de olivo y cada 3 m en el caso de la vid, empleando goteros de 4 l/h de caudal (1-2 kg/cm²). La superficie total a instalar con este sistema es de 17,36 ha.

1.1.2.- Captaciones de agua.

Existe 1 captación de agua en la explotación que se describe a continuación:

Captación	Nº Toma	UTM X	UTM Y	Cota (m)	Prof (m)	Diám (mm)	Caudal (l/s)	Potencia (kw)	Prof. Bomba (m)
2016IP0420	1	639.810	4.351.271	727	156	200	5	11	150

La superficie afectada durante la construcción será un círculo de 0,25 m de diámetro; no serán necesarias actuaciones de desbroce al tratarse de terreno de labor; el sistema de perforación será vertical mediante rotoperforación; la entubación se realizará con tubería de PVC de 0,2 m de diámetro y 8 mm de espesor; el tiempo de construcción del pozo será de aproximadamente 1 día, y el equipamiento con la bomba de extracción sumergida se realizará con grúa en unas 2 horas adicionales. Las operaciones de mantenimiento de la maquinaria, tanto en fase de construcción como de explotación, se realizarán fuera de la zona del sondeo.

1.1.3.- Embalses de regulación.

En la finca no existe ningún embalse de regulación, ni tampoco está prevista la construcción de éste.

1.1.4.- Energía a utilizar.

La extracción del agua se realizará mediante un equipo de bombeo situado en el pozo (electrobomba sumergida de 11 kW), accionado mediante corriente eléctrica procedente de una instalación fotovoltaica de 30 kW instalada en el mismo lugar, sin que esté prevista infraestructura eléctrica adicional.

1.1.5.- Necesidades hídricas.

El volumen anual de agua a utilizar es de 26.045 m³, comunicado por la Confederación Hidrográfica del Júcar en el proceso de regularización (17,36 ha de cultivos leñosos — olivo y viña—, con un consumo de referencia de 1.500 m³/ha). El origen del recurso es la masa de agua subterránea 080.135 – Hoces del Cabriel, en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar, gestionándose el aprovechamiento conforme a las normas de explotación anuales de la Junta Central de Regantes de La Mancha Oriental (JCRMO), a la que pertenece. El período de uso del pozo se concentra principalmente entre junio y septiembre.

1.2.- Alternativas estudiadas.

Sistema de riego: el documento ambiental analiza tres alternativas - riego por inundación o a manta (mayor riesgo de percolación y contaminación de la Unidad Hidrogeológica 08-29 Mancha Oriental, mayor necesidad de mano de obra), riego por aspersión (mejor eficiencia que el anterior, pero requiere movimientos de tierra y puede incrementar el riesgo fitosanitario) y riego por goteo (máxima eficiencia en la dosificación de agua y fertilizantes, mínimos movimientos de tierra, menor necesidad de mano de obra). El promotor selecciona el riego por goteo por ser la alternativa más adecuada ambiental y agronómicamente para los cultivos leñosos previstos.

Ejecución de la captación: se analiza la alternativa "0" de no actuación, que se descarta por hacer inviable la explotación agrícola (merma de producción, daño a la plantación y pérdida en años secos). No se identifican alternativas al origen del recurso (agua subterránea). En cuanto a la ubicación del sondeo, se justifica su emplazamiento en la parcela 313 del polígono 3 por tratarse de terreno propio, situación céntrica respecto al área de cultivo (ahorro de infraestructuras y energía), ubicación en terreno de labor (sin afección a vegetación natural), proximidad a un camino existente y adecuación geológica para el caudal requerido. En cuanto al diseño y técnica constructiva, se opta por un diámetro de 200 mm (mínimo funcional, frente a diámetros mayores de mayor coste e impacto), revestimiento de PVC (frente al acero inoxidable, descartado por coste) y perforación por rotoperforación, por su menor duración e impacto frente a la percusión.

1.3.- Análisis de los impactos potenciales en el medio ambiente reflejados en el documento ambiental.

El documento ambiental concluye que, al tratarse de terrenos ya puestos en cultivo, no existe afección a vegetación natural ni al patrimonio arqueológico (sin indicios de yacimientos), siendo los impactos sobre el paisaje, el suelo, el aire y el ruido mínimos o insignificantes, tanto en la fase de instalación del riego como en la ejecución del sondeo. Respecto al agua, se indica que la nueva captación no supondrá un incremento del volumen ya asignado, por lo que no se prevén afecciones adicionales a las ya existentes en el acuífero.

En cuanto a la fauna, el documento ambiental señala que en el ámbito de estudio predomina una fauna de tipo mediterráneo y cinegético (perdiz roja, conejo, liebre, codorniz, tórtola, paloma torcaz, jabalí, córvidos, arrendajo, erizo, comadreja, zorro, sapo común, gorrión y estornino), afirmando expresamente no haberse detectado la presencia de especies protegidas. Esta conclusión se apoya en una consulta al Sistema de Información de Espacios Sensibles de Castilla-La Mancha (INESint) de fecha 20 de octubre de 2022, incorporada como Anexo 1 al documento ambiental, cuyo resultado para las coordenadas del proyecto es negativo tanto para “Área Crítica Águila Perdicera” como para “Zona de Dispersión Águila Perdicera”, así como para el resto de especies y espacios consultados (águila imperial, buitre negro, cigüeña negra, lince, ZEPA, LIC, montes y vías pecuarias).

1.4.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias propuestas por el promotor para la adecuada protección del medio ambiente.

Para la transformación en regadío, el promotor propone: realizar las obras preferentemente en los meses invernales, fuera de la época de reproducción y nidificación, con prohibición de acceso a nidos durante la cría; evitar labores de arado en época de cría; fomentar métodos de control de plagas respetuosos con el medio; limitar el tráfico de maquinaria a 20 km/h; no afectar a vegetación natural ni a las lindes existentes, realizando los acopios de materiales en zonas desprovistas de vegetación; no ejecutar tendido eléctrico adicional; paralizar de inmediato los trabajos y comunicar a la Dirección General de Patrimonio en caso de hallazgo arqueológico durante los movimientos de tierra; emplear productos fitosanitarios y fertilizantes de degradación rápida, conforme al programa de actuación en zonas vulnerables a la contaminación y al Código de Buenas Prácticas Agrarias de Castilla-La Mancha; y gestionar los residuos generados conforme a su naturaleza a través de gestores autorizados.

Para la ejecución de la captación, propone realizar el sondeo evitando la época de reproducción de la fauna; circular únicamente por caminos existentes; realizar el mantenimiento de la maquinaria fuera de la zona de actuación; y dotar a las instalaciones de sistemas de prevención y extinción de incendios como medida frente a accidentes graves.

1.5.- Forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de indicaciones y de las medidas protectoras y correctoras contenidas en el documento ambiental.

El documento ambiental establece un Plan de Vigilancia Ambiental cuyo responsable será notificado por el promotor a la Confederación Hidrográfica del Júcar (órgano sustantivo), contemplando: un plan de seguimiento de buenas prácticas agronómicas a través del Servicio de Asesoramiento de Riegos del Instituto Técnico Agronómico Provincial (ITAP); el seguimiento de los niveles piezométricos y de la calidad del agua del acuífero; un plan de seguimiento de la avifauna, con estudio de densidad de poblaciones y posible censo de aves muertas; y el control del estado de los equipos de riego.

Segundo. Tramitación y consultas.

El 16 de marzo de 2026, se recibe en el Servicio de calidad ambiental de Albacete de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por parte del promotor, la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada del proyecto.

El 9 de abril de 2026 desde el Servicio de calidad ambiental de Albacete de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible, se le envió un requerimiento al promotor para que presentase la tasa asociada al procedimiento de evaluación ambiental simplificada, presentando el promotor con fecha 12 de mayo de 2026 el justificante de pago de dicha tasa.

El 19 de mayo de 2026, el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada junto con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 53.2 de la Ley 2/2020, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas,

con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):

Ayuntamiento de Alborea

Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete (*)

Confederación Hidrográfica del Júcar

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha

Sección de Arqueología de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete (*)

Sociedad Albacetense de Ornitología

Unidad de Coordinación Provincial de Agentes Medioambientales (*)

Las respuestas recibidas hasta la fecha son las siguientes:

- Ficha de campo de los Agentes Medioambientales: constata que parte de las parcelas ya cuentan con instalación de riego por goteo; que el recinto 6 de la parcela 313, polígono 3, no existe según Sigpac; y que en las coordenadas del sondeo proyectado ya existe un pozo construido y en funcionamiento. Las parcelas se encuentran puestas en cultivo, sin vegetación natural relevante salvo linderos y vegetación arvense, existiendo en el entorno pequeños bosquetes de pinar colindantes con vivienda e instalaciones agrícolas. No se localizaron afecciones reseñables a la fauna durante la visita, detectándose especies comunes (oropéndola europea, verderón común, paloma torcaz, codorniz común, cernícalo vulgar y curruca mirlona occidental).

- Informe del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete: constata que el proyecto se encuentra fuera de la Red Regional de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha, si bien la zona constituye área de reproducción del águila perdicera. Recuerda la necesidad de cumplir el Real Decreto 1311/2012 en materia de uso sostenible de productos fitosanitarios, y establece un condicionado general referido a: obtención previa de los permisos de la Confederación Hidrográfica del Júcar; comunicación previa y jalonamiento de la zona de trabajo en coordinación con los agentes medioambientales, con posible limitación temporal de los trabajos para evitar molestias a la reproducción o nidificación de avifauna protegida; inclusión de la zona en el ámbito de la Zona Vulnerable a la Contaminación por Nitratos; prohibición de alterar linderos, setos y vegetación natural; necesidad de autorización previa (art. 49 Ley 3/2008, de Montes) en caso de descuaje de cubiertas vegetales; y utilización exclusiva de accesos ya existentes.

- Resolución de la Viceconsejería de Cultura y Deportes: Autoriza el proyecto, sin perjuicio de que, en caso de aparecer restos durante la ejecución de las obras, se actúe conforme al artículo 44.1 de la Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico Español, y al artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, debiendo garantizarse el control arqueológico con carácter previo a continuar la ejecución del proyecto en caso de hallazgo.

Ninguno de los informes se opone al proyecto, informando sobre las condiciones que debe de cumplir según la normativa en vigor de su competencia.

De acuerdo con el artículo 53.2 de la ley 2/2020 de Evaluación Ambiental y transcurrido el plazo sin haber recibido respuesta a las consultas realizadas de los organismos no señalados con (*), entendemos que se tienen elementos de juicio suficientes para resolver al tener este expediente los informes oportunos y a los que podemos considerar válidos.

Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.

3.1.- Características del proyecto.

Se trata de una transformación de secano a regadío de 17,36 ha (olivo y viña) mediante riego localizado por goteo, junto con la ejecución de un sondeo de 156 m de profundidad, lo que determina la sujeción del proyecto a evaluación de impacto ambiental simplificada por doble vía (Anexo II, Grupo 1.c y Grupo 3.a, de la Ley 2/2020). La captación se encuentra en proceso de regularización ante la Confederación Hidrográfica del Júcar (ref. 5077/2018 – 2018CP0256).

Se constatan varias deficiencias e incertidumbres que deberán ser subsanadas o aclaradas por el promotor con carácter previo al inicio de las actuaciones, y que condicionan de forma sustancial la valoración del proyecto: la inexistencia en Sigpac del recinto 6 de la parcela 313; la discrepancia de superficie del recinto 3 de la parcela 313 (1,36 ha en el documento ambiental frente a 1,60 ha medidos en campo).

Se deberán disponer los mecanismos más adecuados para evitar que se produzcan derrames o fugas accidentales sobre el terreno de aceites hidráulicos o combustibles procedentes de la maquinaria empleada en el sondeo. En el caso de producirse, deberá retirarse de inmediato la capa de suelo contaminada, y depositarla en un contenedor específico y estanco para que sea recogido y retirado por un gestor autorizado. Tampoco deberán realizarse vertidos de materiales de obra, residuos sólidos urbanos, residuos no inertizados o de dudosa caracterización, o cualquier otro elemento en el entorno de actuación. Los residuos generados en la fase de ejecución se adecuarán a lo establecido en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

3.2.- Ubicación del proyecto.

El proyecto se ubica fuera de la Red Regional de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha y no afecta, según la información disponible, a montes de utilidad pública ni a vías pecuarias, extremo que coincide con lo indicado tanto en el documento ambiental como en el informe del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad.

No obstante, existe una discrepancia relevante en cuanto a la avifauna protegida, la consulta INES de 2022 aportada por el promotor descarta la presencia de área crítica o de dispersión del águila perdicera, mientras que el informe del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad identifica la zona como área de reproducción de dicha especie, catalogada “en peligro de extinción” a nivel regional (Decreto 33/1998) y “vulnerable” a nivel estatal (RD 139/2011), y sujeta al Plan de Recuperación del Decreto 76/2016. A los efectos del presente análisis se otorga prevalencia al informe oficial más reciente.

La zona se encuentra igualmente comprendida dentro de la Zona Vulnerable a la Contaminación por Nitratos, circunstancia que deberá tenerse en cuenta en el diseño del plan de abonado y en la gestión de los residuos generados, debiendo actualizarse la normativa citada en el documento ambiental (que se remite a la Orden de 2011) por la actualmente vigente (Decreto 80/2025, de 14 de octubre).

3.3.- Características del potencial impacto.

El impacto derivado de la transformación a regadío propiamente dicha, tal y como se describe en el documento ambiental (sin afección a vegetación natural, patrimonio arqueológico, ni incremento del volumen de agua asignado), resultaría en principio compatible o moderado. Sin embargo, la valoración global del expediente queda condicionada por tres circunstancias que deben resolverse con carácter previo: la aclaración de la situación real de la captación, dado que aparenta estar ya ejecutada y en funcionamiento pese a describirse como pendiente; la confirmación actualizada por parte del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad del alcance de la afección sobre el hábitat de reproducción del águila perdicera, y de las medidas de protección reforzada que, en su caso, resulten necesarias; y la corrección de las discrepancias de superficie constatadas en campo. Del correcto cumplimiento de las subsanaciones y del condicionado establecido en la presente Resolución dependerá la minimización de los efectos identificados.

Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.

4.1.- Subsanciones previas al inicio de las actuaciones.

Con carácter previo al inicio de las actuaciones, y como condición para la eficacia de la presente Resolución, el promotor deberá subsanar las siguientes deficiencias puestas de manifiesto en la fase de consultas:

- a) Superficie del proyecto: deberá corregirse la descripción y superficie del proyecto excluyendo el recinto 6 de la parcela 313, polígono 3 (0,07 ha), al no existir dicho recinto según el visor Sigpac, y aclarar la discrepancia de superficie del recinto 3 de la misma parcela (1,36 ha según documento ambiental frente a 1,60 ha medidos en campo).
- b) Situación real de la captación: deberá aclararse y acreditarse ante esta Delegación Provincial y ante la Confederación Hidrográfica del Júcar la fecha real de ejecución del pozo constatado en funcionamiento en las coordenadas del sondeo proyectado.

El promotor deberá presentar ante esta Delegación Provincial la documentación acreditativa del cumplimiento de las subsanaciones anteriores con carácter previo al inicio de las actuaciones, no siendo eficaz la presente Resolución hasta la verificación de dicho cumplimiento por el órgano ambiental.

4.2.- Protección de la vegetación.

No se realizarán nuevas aperturas de caminos, utilizándose siempre la traza ya existente para el acceso a la zona de trabajo.

Cualquier actuación que implique descuaje de cubiertas vegetales de matorral o arbolado, requerirá autorización previa de la Delegación Provincial de Desarrollo sostenible de Albacete, en aplicación del artículo 49.2 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha sin que deba entenderse dicha autorización como concedida por la emisión de esta Resolución. En su caso, los restos de los trabajos serán eliminados mediante trituración o quema controlada atendiendo a la normativa de incendios forestales.

Se deberá comunicar el inicio de las obras con suficiente tiempo de antelación a los agentes medioambientales de la zona, los cuales se encargarán de la supervisión y el seguimiento ambiental de la actividad. Se atenderá en todo momento a sus sugerencias y recomendaciones.

El acceso a la zona de trabajo se realizará sin apertura de nuevos caminos o sendas, utilizando siempre la traza ya existente. De forma previa al inicio de las obras, se deberá jalonar la zona estricta de actuaciones con el fin de minimizar la afección a la vegetación natural tanto debida a la propia actuación como al paso de la maquinaria.

Se respetará la vegetación natural existente en el interior y en los bordes de las parcelas. Según el Artículo 49 de la Ley 3/2008, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, en caso de que se realicen operaciones de descuaje de cubiertas vegetales de matorral o arbolado, se deberá solicitar autorización previa a esta Delegación Provincial.

La eliminación de los restos vegetales se realizará con la mayor brevedad posible para evitar la aparición de plagas forestales y reducir el riesgo de incendios forestales. Se cumplirá la normativa vigente en materia de prevención de incendios forestales.

Se prohíbe la alteración significativa o destrucción de las lindes, setos, superficies ocupadas por vegetación natural, árboles, arbustos o bosquetes de especies forestales, y demás elementos estructurales o característicos del paisaje agrario.

Los acopios de tierra procedente de la excavación de las zanjas para tuberías, y los materiales empleados, deben hacerse en zonas desprovistas de vegetación.

4.3.- Protección de la fauna.

El proyecto se ubica fuera de la Red Regional de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha, si bien la zona de actuación ha sido identificada por el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad como área de reproducción del águila perdicera (*Aquila fasciata*), especie catalogada “en peligro de extinción” en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha (Decreto 33/1998) y “vulnerable” en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (RD 139/2011), sujeta al Plan de Recuperación aprobado por el Decreto 76/2016, de 13 de diciembre.

Los trabajos que impliquen movimiento de tierras, ejecución de zanjas, desbroces o tránsito de maquinaria pesada deberán realizarse fuera de la época reproductora de la especie. A estos efectos, y sin perjuicio de la precisión que resulte de la confirmación solicitada al Servicio de Medio Natural y Biodiversidad conforme al apartado 4.1.c), no se ejecutarán estos trabajos entre los meses de febrero y julio, ambos inclusive.

Se acoge favorablemente la previsión del promotor de limitar el tráfico de maquinaria a 20 km/h y de evitar labores de arado en época de cría, medidas que deberán mantenerse. Si durante los trabajos se detectasen indicios de presencia o nidificación de águila perdicera u otras especies amenazadas, se comunicará de inmediato tal circunstancia al Servicio de Medio Natural y Biodiversidad y a los agentes medioambientales de la zona, pudiendo estos establecer medidas adicionales o una paralización cautelar de los trabajos.

En la zona donde se ejecute la actuación, se respetará la vegetación arbórea que pudiera existir, salvo que sea imposible su conservación por motivos de la actuación debidamente justificados, en cuyo caso se deberá indicar en el proyecto los árboles afectados (especie, diámetro de tronco a 1 metro del suelo y estado fitosanitario) y el destino de los mismos.

Las lindes y enclavados con vegetación forestal intercalados entre tierras de labor, incluidos pies y matacanes aislados, deberán respetarse para favorecer la biodiversidad, ya que benefician las poblaciones presa de rapaces amenazadas, proporcionan refugio y zonas de alimentación.

Como indudablemente esta transformación a regadío supone una intensificación agraria con interferencia en el hábitat de las especies faunísticas que allí habitan, deberán conservarse o realizarse en su caso linderos de no menos de un metro de ancho alrededor y entre todas las parcelas y en su caso recintos que componen la explotación. En estos linderos, deberá dejarse crecer la vegetación natural, sin aplicación de herbicidas.

De constatare a raíz de la puesta en regadío de la parcela, afecciones negativas a recursos naturales protegidos, como, entre otros, cambios en la distribución de especies catalogadas, se podrán establecer las medidas oportunas para su conservación y la recuperación de las condiciones originales.

En lo no dispuesto en este condicionado se atenderá a las recomendaciones de los agentes medioambientales de la zona, quienes ejercerán la supervisión y el seguimiento ambiental de la actuación.

4.4.- Protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico.

Deberá estarse a lo dispuesto por la Confederación Hidrográfica del Júcar en la resolución del expediente de regularización de la captación (ref. 5077/2018 – 2018CP0256), no pudiendo el promotor extraer un volumen superior al que en definitiva se autorice (26.045 m³/año, salvo modificación), ni ampliar la superficie de riego más allá de la que finalmente se reconozca. Deberán cumplirse igualmente las normas de explotación anuales que establezca la Junta Central de Regantes de La Mancha Oriental.

Previamente a la realización de los trabajos, se deberá contar con los permisos correspondientes de la Confederación Hidrográfica del Júcar, incluyendo la aclaración de la situación de la captación existente, conforme al apartado 4.1.b).

La zona está comprendida dentro de la Zona Vulnerable a la Contaminación por Nitratos, por lo que deberá cumplirse el Programa de Actuación aplicable, aprobado por el Decreto 80/2025, de 14 de octubre, y el Código de Buenas Prácticas Agrarias de Castilla-La Mancha, llevándose un cuaderno de campo actualizado de los fitosanitarios y abonos utilizados, en línea con lo ya propuesto por el promotor de emplear productos de degradación rápida y baja persistencia.

Se recuerda que un posible foco de afecciones al ecosistema es el de los productos fitosanitarios, siendo necesario el cumplimiento del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

En la apertura de zanjas se evitará en todo momento alcanzar el nivel freático.

La puesta en regadío supone una intensificación de las prácticas agrarias, con el consiguiente aumento del uso de productos fitosanitarios y abonos, así como el cambio en la composición de la comunidad de plantas arvenses presentes e introducción de otras especies específicas. Si no se realiza un uso responsable y adecuado de estos productos, pueden provocar contaminación o eutrofización de las aguas subterráneas directamente o bien por contaminación difusa.

En relación a la aplicación de fitosanitarios, se emplearán aquellos que, por motivos de especificidad, tiempo de persistencia, etc., sean más recomendables. Asimismo, se adoptarán las medidas necesarias para que su aplicación no suponga un riesgo para la contaminación de aguas superficiales o subterráneas. Deberá llevarse un libro de registro de los productos utilizados en el que se indique la fecha, zona de aplicación, categoría de peligrosidad para las diferentes especies, nombre del producto comercial, materia activa y dosis empleada en cada aplicación. Igualmente, se realizarán revisiones periódicas de forma regular en los equipos de aplicación.

Es necesario adecuar las concesiones conforme a las necesidades hídricas reales de los cultivos, y en todo caso, se deben estudiar minuciosamente las condiciones particulares del aprovechamiento para valorar adecuadamente su

compatibilidad con la preservación y mejora de los humedales manchegos, siempre teniendo en cuenta el principio de cautela, ante la duda razonable de que puedan causar de manera acumulativa todos los pozos en su conjunto, un efecto negativo de difícil corrección.

4.5.- Generación de residuos.

Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento de la actividad, bien sean residuos peligrosos o no, e independientemente del origen de los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse a través de gestor autorizado en los términos que establece el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, sobre Envases y residuos de envases.

Tanto durante la fase de obras como durante la fase de funcionamiento, se deberá prestar especial atención a los vertidos líquidos procedentes de la maquinaria empleada, y, concretamente, a los aceites usados, que deberán ser almacenados en bidones, posteriormente recogidos y transportados para su posterior tratamiento, de acuerdo con la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su defecto, el promotor se deberá inscribir en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos y presentar contrato con Gestor Autorizado. En caso de cualquier incidencia como derrame accidental de combustibles o lubricantes, se actuará de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo contaminado que deberá ser recogido y transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento.

4.6.- Protección del suelo.

El artículo 165.2, del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, requerirán licencia urbanística los “actos de construcción, edificación y uso del suelo que afecten a elementos con protección cultural, a la seguridad y salud públicas, que requieran cualquier tipo de autorización ambiental o sean realizados por particulares en dominio público”. Igualmente, el artículo 165.1.p) indica que requerirán licencia urbanística “Las instalaciones que afecten al subsuelo”.

En la apertura de zanjas para el tendido de tuberías, se producirá una afección al suelo. Con el fin de paliar esta afección, se realizará un acopio de los 30 primeros cm de suelo agrícola, que será almacenado en caballones de alturas inferiores a 1,2 m, para facilitar su aireación y evitar su compactación. Se evitará en todo momento alcanzar el nivel freático.

En relación con los accesos, se priorizará la utilización de caminos existentes, evitándose la apertura de nuevos accesos directos a la carretera. En caso de resultar imprescindible la ejecución de un nuevo acceso, este se diseñará conforme a la normativa vigente en materia de carreteras, garantizando condiciones adecuadas de visibilidad, seguridad y drenaje, previa autorización del servicio de carreteras de la Consejería de Fomento. Asimismo, se adoptarán medidas de señalización específicas para advertir de la posible presencia de maquinaria agrícola en las incorporaciones a la vía.

En materia de protección ambiental, se minimizará la eliminación de elementos naturales existentes en los márgenes de las parcelas, tales como linderos o ribazos, favoreciendo la conservación de hábitats para la fauna. Se adoptarán igualmente buenas prácticas agrarias en el uso de fertilizantes y productos fitosanitarios, estableciendo zonas de seguridad sin tratamiento en las proximidades de la carretera, con el fin de evitar la deriva de productos y posibles afecciones a la seguridad vial y al entorno.

En caso de implantación de infraestructuras auxiliares, tales como casetas de bombeo o instalaciones fotovoltaicas, estas se ubicarán fuera de la zona de afección de la carretera, garantizando su adecuada integración paisajística y evitando cualquier posible interferencia con la circulación, incluyendo riesgos de deslumbramiento.

Finalmente, se velará por el cumplimiento de la normativa sectorial aplicable, solicitando las correspondientes autorizaciones administrativas para cualquier actuación que pudiera afectar al dominio público viario o a sus zonas de protección.

4.7.- Protección contra el ruido.

Los motores y bombas de extracción de agua se deberán dotar de sistemas que minimicen el ruido a niveles que no molesten a la fauna presente en la zona. Para ello se contará con la supervisión de los Agentes Medioambientales de la zona.

4.8.- Patrimonio Histórico y Bienes de Dominio Público e Infraestructuras.

Se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo 44.1 de la Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico Español, y en el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. En caso de que aparecieran restos durante la ejecución de las obras, se paralizarán de inmediato los trabajos y se comunicará a la Administración competente en materia de Patrimonio Cultural, debiendo garantizarse su control arqueológico con carácter previo a continuar con la ejecución del proyecto, tal y como establece la Resolución de la Viceconsejería de Cultura y Deportes (Exp. Cultura 26.1534 R) y ya contemplaba el propio documento ambiental del promotor.

4.9.- Plan de desmantelamiento.

Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos de material o residuos a vertederos adecuados a la naturaleza de cada residuo, y se restaurarán los terrenos ocupados a su estado original, poniéndose en conocimiento del Servicio de Calidad Ambiental de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete para dar por finalizado el expediente.

Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.

De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental.

El promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o de las medidas correctoras y compensatorias establecidas en la presente resolución. Este informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto, y se presentarán ante el órgano ambiental entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente al de la campaña de seguimiento efectuada.

El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano sustantivo.

El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la presente Resolución.

Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo, que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano sustantivo como ambiental.

Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.

El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:

- Verificación de la corrección de la superficie del proyecto conforme a Sigpac y de la aclaración de la discrepancia del recinto 3 de la parcela 313.
- Verificación de la situación administrativa de la captación existente y de su regularización ante la Confederación Hidrográfica del Júcar.

- Control de ausencia de afección a la reproducción del águila perdicera, conforme a la confirmación que en su caso emita el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad, incluyendo el cumplimiento de la limitación temporal de los trabajos.
- Control de no afección al patrimonio arqueológico.
- Control de la correcta aplicación del plan de abonados y tratamientos fitosanitarios, y del cuaderno de campo.
- Control de la correcta gestión de los residuos generados por la actividad.
- Seguimiento de niveles piezométricos y calidad del agua del acuífero, y censo de avifauna, conforme a lo propuesto por el promotor.

Sexto. Documentación adicional.

El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete:

a) Antes del inicio de la eficacia de la presente Resolución (subsanaiones previas):

- Documentación acreditativa de la corrección de la superficie del proyecto y de la aclaración de las discrepancias de los recintos 3 y 6 de la parcela 313.
- Documentación acreditativa de la situación real de la captación existente en el emplazamiento del sondeo proyectado, y del estado del expediente de regularización ante la Confederación Hidrográfica del Júcar.

b) Antes del inicio de la obra (una vez subsanado lo anterior):

- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.

c) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cuatro primeros años de funcionamiento del proyecto: Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental.

Séptimo. Conclusión.

Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Albacete, en virtud del Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, modificado por el Decreto 6/2024, de 20 de febrero y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 24 de mayo de 2024, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve que el proyecto , resuelve que el proyecto “Transformación de secano a regadío de 17,36 has en polígono 3 parcelas 313, 402, 408 y 418 de Alborea Expte. CHJ (2018CP0256)-UGH AA0027” (S478/2026/AB/00084) cuyo promotor es Jesús Carrión Iñiguez, no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental.

Esta resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible (<https://nevia.castillalamancha.es/>), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020. El promotor podrá solicitar prórroga de vigencia antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir de la finalización del plazo inicial de vigencia, para lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020. En el caso de producirse la caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.

De conformidad con el artículo 54.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de autorización del proyecto, en su caso.

Por último, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días hábiles desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.

Albacete, 1 de octubre de 2026

La Delegada Provincial
P. S. (Decreto 112/2023, de la Consejería
de Desarrollo Sostenible, art. 15.g)
El Secretario Provincial
FRANCISCO JOSÉ FUENTES MORENO

Cartografía de la actuación



Perímetro de la actuación proyectada. Fuente: Elaboración propia